

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

Conste por el presente documento privado de **CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE INFORMACION**, suscrito por las partes intervinientes al tenor de las siguientes clausulas:

1.-PRIMERA.- (LAS PARTES).- Forman parte del presente contrato:

1.1 GOOD LIFE S.R.L., representada por el señor FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO, mayor de edad, hábil por ley, vecino de esta ciudad, soltero, con cedula de identidad N°. 5505371 Pt., con domicilio en esta ciudad; que en lo posterior y para fines y efectos del presente documento se nombrará como "REVELADOR.

1.2.- BERNARDO REQUE ROMERO, mayor de edad, hábil por derecho, con Cedula de identidad N° 5236997 CB. con domicilio en Av. Beijing S/N Sarco., que en lo posterior y para fines y efectos del presente documento se nombrará como "RECEPTOR".

2.- SEGUNDA.- (DECLARACION Y DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.)

2.1.-En el presente contrato se referirá a "Información confidencial" para describir a toda la información legal, fidedigna, técnica y no técnica u otro tipo de información, programas de software, documentos fuente de software y descripciones relacionadas a cada una de las partes, e incluye, sin limitación, la información respectiva respecto a información financiera, pronósticos de negocios, ventas y comercialización y planes e información de mercadeo. La información revelada por la parte reveladora se considerará Información Confidencial por la parte receptora solamente si esa información se designa explícitamente como "Confidencial". La Información Confidencial también incluye información de la empresa información confidencial de cualquier tercera parte que pudiera revelar dicha información.

2.2.-Las partes declaran su voluntad de obligarse en los términos del presente contrato:

2.2.1.-Que han decidido transmitirse información confidencial, de propiedad de cada una de ellas, relacionada con la información Legal y cualquier otra documentación e información perteneciente a la empresa; información que en lo sucesivo se denominará "Información Confidencial", relativa a la prestación de servicio de sistema que realiza el receptor.

2.2.3.-Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente contrato y manifiestan su libre voluntad para obligarse en los términos del presente contrato.

3.-TERCERA.- (VERACIDAD DE LA INFORMACION.- Toda la información confidencial se proporciona "TAL COMO ES" debiendo tener la mayor fiabilidad en la información otorgada.

4.-CUARTA.- (NO REVELACION DE INFORMACION).- Las partes se obligan a no divulgar a terceras partes, la "Información Confidencial", que reciban de la otra, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad.

Para efectos del presente documento "Información Confidencial" comprende toda la información brindada por cuales quiera de las partes ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.

5.-QUINTA.-(REVELACION DE INFORMACION A TERCEROS).- La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la "Información Confidencial" que reciba de la parte reveladora y a no darla a una tercera parte diferente de sus abogados y personas que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados en la Cláusula segunda numeral 2.2.1 de éste contrato y quienes deberán estar de acuerdo en mantener de manera confidencial dicha información.

La parte receptora se obliga a no divulgar la "Información Confidencial" a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la parte reveladora.

La parte receptora se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la "Información Confidencial" propiedad de la otra parte, incluyendo, mas no limitando, el informar a su personal que dicha información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

6.-SEXTA.-(PROPIEDAD DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL).- La parte receptora está de acuerdo en que la "Información Confidencial" que reciba de la otra parte es y seguirá siendo propiedad de ésta última, obligándose a usar dicha información únicamente para los propósitos autorizados en la clausula segunda numeral 2.2.1 del presente contrato.

7.-SEPTIMA.-(EXCLUSIONES DE LAS OBLIGACIONES DE LA NO REVELACIÓN).-

Las obligaciones de las partes con relación a cualquier Información Confidencial de la otra parte se definirán cuando la parte que busca evadir su obligación bajo dicho Párrafo pueda documentar que esa información estuvo:

- en el dominio público en el momento o posterior a este en que el revelador comunicó al Receptor sin ninguna falta por parte del Receptor.
- legítimamente en posesión del Receptor, libre de cualquier obligación de confianza en el momento o posterior a este en que el revelador comunicó al Receptor.
- Desplegada por los empleados o agentes del Receptor independientemente de cualquier información comunicada y sin referencia a la información comunicada por el revelador al Receptor.
- Comunicada por el revelador a un tercero no afiliado libre de cualquier obligación de confianza. Una revelación de Información Confidencial:
 - (a) En respuesta a una orden válida por un tribunal u otro cuerpo gubernamental,
 - (b) Que de otra forma lo exija la ley, y/o.
 - (c) Necesaria para establecer los derechos de cualquiera de las partes bajo este Acuerdo, no se considerará un incumplimiento a este Acuerdo o un desistimiento de confidencialidad para otros propósitos; siempre que sin embargo dicho Receptor proporcione un pronto aviso de lo anterior para que el Revelador puede buscar una orden de protección o de otra forma prevenir dicha revelación.

8.OCTAVA.-(DEVOLUCION DE INFORMACION CONFIDENCIAL).- Dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del presente convenio o, en su caso, de su prórroga, toda la "Información Confidencial" transmitida de manera escrita, grabada en un medio magnético o de otra forma tangible, a la parte receptora por la reveladora, deberá ser devuelta a la parte reveladora o en su caso, destruida en presencia de un representante autorizado de la parte reveladora, a elección de la parte reveladora. Todas las partes deberán levantar un inventario de toda la documentación proporcionada que deberá ser firmada por el receptor.

9.-NOVENA.-(PREVALECENCIA DE LA OBLIGACION).- Las obligaciones establecidas en éste contrato para la parte receptora, respecto a la confidencialidad, de la "Información Confidencial" y al uso de la misma, prevalecerán a la terminación de este instrumento, por un periodo de por lo menos 2 (dos) años a partir de dicha terminación.

10.-DECIMA. (ACUERDO).-El presente documento constituye el acuerdo total entre las partes respecto a dicha información confidencial y sustituye a cualquier otro entendimiento previo, verbal o escrito, que haya existido entre las partes que intervienen en el presente documento.

Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato a terceras personas.

11.-DECIMA PRIMERA.-(MODIFICACION).-El presente contrato solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, previa otorgación por escrito. Cualquier Documento que sin previa autorización pretenda complementar o variar los términos del presente documento será nulo.

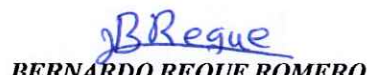
12.-DICEMA SEGUNDA.-(JURISDICCION LEGAL).- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales del estado Plurinacional de Bolivia, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, Señalando desde este momento como sus domicilios legales los indicados en la clausula primera del presente documento.

13.-DECIMA TERCERA.-(SOLUCION DE CONTROVERSIAS).- Las partes de este documento, acuerdan que cualquier discrepancia, disputa, reclamo o problema que pueda surgir como resultado de la ejecución o interpretación de este acuerdo o de cualquier asunto relacionado con este acuerdo, ya sea directa o indirectamente o que surja de cualquier documentación complementaria o modificatoria, las partes reconocen y aceptan, en el caso de suscitarse controversias y deciden de mutuo acuerdo se resuelvan mediante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, las designaciones de árbitros efectuadas por la "Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio" las partes reconocen y aceptan que la decisión del árbitro tendrá carácter definitivo y que después de eso se podrá ingresar a la obligatoriedad y juicio. Finalmente, las partes acuerdan cumplir con la decisión del árbitro y desistir de cualquier objeción o intento para declarar la decisión del árbitro como nula.

14.- DECIMA CUARTA.-(ACEPTACION).- los representantes autorizados de las partes firman en pleno acuerdo de todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente contrato, en dos originales del mismo tenor.

Cochabamba, 01 de febrero de 2021


FABRICIO ORLANDO PRADO PARRADO
REVELADOR


BERNARDO REQUE ROMERO
RECEPTOR

Cochabamba, 01 de febrero de 2011

FABRICO ORLANDO PARRINO
RECEIADOR

BERNARDO REGUE ROMERO
RECEPTOR

constará, en dos originales del mismo tenor.
firmen en pleno acuerdo de todas y cada una de las cláusulas establecidas en el presente

14.- DECIMA CUARTA.- (ACEPTACION). - Los representantes autorizados de las partes

cualquier objeción o intento para declarar la decisión del árbitro como nula.

finicio. Finalmente, las partes acuerdan cumplir con la decisión del árbitro y desistir de

hacer cualquier objeción o intento para declarar la decisión del árbitro como nula.

la "Cámara de Comercio", las partes reconocen y aceptan que la decisión del árbitro

las designaciones de árbitros efectuadas por la "Comisión de Conciliación y Arbitraje de

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba,

en el caso de suscitarse controversias y decisiones de mismo acuerdo se resolverán mediante el

cualquier documentación complementaria o modificatoria, las partes reconocen y aceptan

asunto relacionado con este acuerdo, ya sea directo o indirectamente o que surja de

surgir como resultado de la ejecución o interpretación de este acuerdo o de cualquier

documento, acuerdo que cualquier discrepancia, disputa, reclamo o problema que pueda

13.- DECIMA TERCERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). - Las partes de este

indicados en la cláusula primera del presente documento.

cualquier otro caso. Señalando desde este momento como sus domicilios legales los

factos que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por

tribunales del estado Plurinacional de Bolivia, renunciando desde ahora a cualquier otro

cumplimiento del presente contrato. Las partes se someten a la jurisdicción de las leyes y

12.- DECIMA SEGUNDA.- (JURISDICCION LEGAL). - Para la interpretación y

tribunales del presente documento será nulo.

Cualquier Documento que sin previo consentimiento pretenda complementarse o variar los

podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, previo otorgación por escrito.

11.- DECIMA PRIMERA.- (MODIFICACION). - El presente contrato solamente

Contrato a favor de personas

Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente

documento.

previo, verbal o escrito, que haya existido entre las partes que intervienen en el presente

partes respecto a dicha información confidencial y renuncie a cualquier otro entendimiento

10.- DECIMA (ACUERDO). - El presente documento constituye el acuerdo total entre las

instrumento, por un periodo de por lo menos 2 (dos) años a partir de dicha terminación.

"Información Confidencial", y al uso de la misma, prevalecerán a la terminación de este

establecidos en este contrato para la parte receptora, respecto a la confidencialidad de la

9.- NOVENA.- (PREVALENCIA DE LA OBLIGACION). - Las obligaciones